Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257800105639 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.11.2025 за
ГРН 1257800105639

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом №1
Общего собрания учредителей
от 23 октября 2025 г.

УСТАВ

Благотворительного фонда «Люди Вместе»

г. Санкт-Петербург – 2025 г.

1. Общие положения

1.1. **Благотворительный фонд «Люди Вместе»** (далее по тексту «Фонд») является унитарной некоммерческой организацией, не имеющий членства, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей и преследующей цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Свою деятельность Фонд осуществляет на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федерального Закона «О некоммерческих организациях», а также настоящего Устава.

1.3. Организационно-правовая форма Фонда – общественно полезный фонд.

1.4. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: **Благотворительный фонд «Люди Вместе»**.

1.6. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **БФ «Люди Вместе»**.

1.7. Место нахождения Фонда: **г. Санкт-Петербург.**

2. Правовое положение Фонда

2.1. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает правоспособность как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.2. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль учредителям.

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

2.4. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.

2.5. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.6. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. При этом не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

2.7. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям.

2.8. Учредители Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.

2.9. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.10. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

2.11. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия учредителей Фонда. Не могут быть учредителями Фонда лица, указанные в пункте 1.2, статьи 15 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.12. В случае выхода из состава учредителей единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом.

2.13. Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о Фонде, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в уполномоченный орган.

3. Филиалы и представительства Фонда

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда, и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.

3.3. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

Руководители филиалов и представительств, не реже одного раза в год, отчитываются о деятельности филиалов и представительств перед Советом и Попечительским советом Фонда.

3.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

3.7. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4. Цель и предмет деятельности Фонда

4.1. Целью Фонда является осуществление благотворительной деятельности путем формирования имущества на основе добровольных взносов, иных незапрещенных законом поступлений и использование данного имущества на:

- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактику и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- поддержку, укрепление и защиту семьи, многодетности, сохранение традиционных семейных ценностей, популяризацию института брака;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовное развитие личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;
- охрану окружающей среды и защиту животных;
- охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещения населения;
- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан;
- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести;
- содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества;
- оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности;
- развитие безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов, безвозмездного донорства костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток, в том числе участие в мероприятиях, направленных на пропаганду безвозмездного донорства.

4.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:

- разработка и реализация программ и проектов, направленных на достижение уставной цели Фонда;
- оказание адресной помощи нуждающимся гражданам, в соответствии с уставной целью Фонда;
- реализация программ и проектов по оказанию помощи социально незащищенным и нуждающимся гражданам, в том числе путем приобретения необходимых товаров, продуктов питания, медицинских препаратов, оказания бесплатной консультационной и юридической помощи и правового просвещения населения;
- поддержка и реализация программ и проектов в сфере содействия в получении психологической и социальной поддержки, необходимого медицинского, протезно-ортопедического, лекарственного патронажного, паллиативного обеспечения, организации санаторно-курортного лечения для социально-незащищенных и нуждающихся граждан, соответствии с уставной целью Фонда;
- психологическая поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью нормализации их психо-эмоционального состояния;
- содействие в оказании адресной медицинской помощи, включающей в себя диагностику, лечение, как в российских, так и зарубежных клиниках, оплату расходов на проезд к месту

лечения, проживанию и питанию, а также приобретение медицинской техники и оборудования, реабилитацию для лиц, которые нуждаются в такой помощи, но не могут получить ее в силу ряда объективных причин;

- разработка и реализация программ (проектов) по привлечению средств на реализацию уставной цели Фонда, проведение кампаний (мероприятий) по сбору пожертвований, получению грантов, материальных средств, имущества и их дальнейшему использованию;
- проведение встреч, мероприятий, акций по привлечению добровольных взносов и пожертвований в виде денежных средств от юридических и физических лиц, грантов, работ, услуг, оборудования, ценных бумаг, иного имущества на цель Фонда;
- поддержка и реализация социально значимых программ по содействию укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных и национальных конфликтов, в соответствии с уставной целью Фонда;
- поддержка и реализация социально значимых программ, направленных на утверждение среди российского общества идеалов гуманизма и милосердия, воспитанию подрастающего поколения на принципах морально-этических и патриотических норм, формированию его активной созидательной жизненной позиции, соответствии с уставной целью Фонда;
- организация и проведение различных мероприятий, направленных на возрождение духовно-нравственных ценностей и традиций, оказание гуманитарной помощи, поддержку любых социальных и патриотических общественно-полезных инициатив, соответствии с уставной целью Фонда;
- помощь в обретении профессии и трудоустройстве граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: организация и проведение профессиональных тренингов, содействие в получении образования, поиск рабочих мест, поддержка в первые месяцы работы в рамках уставной деятельности Фонда;
- содействие волонтерской деятельности, социального партнерства, организация службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход, помощь и поддержку, привлечение добровольцев/волонтеров для участия в мероприятиях, реализуемых Фондом;
- участие в организации и проведении: фестивалей, конференций, форумов, концертов, тренингов, выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, акций, программ и мероприятий, связанных с уставной целью Фонда;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей и подростков, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально -

психологического состояния общества, популяризация спорта и создание условий для развития массовых форм спортивной работы с молодежью;

- содействие пропаганде семейных ценностей, формированию в обществе интереса к проблемам детей и незащищенных слоев населения;
- содействие защите материнства, детства и отцовства, в том числе оказание материальной, технической и гуманитарной помощи, психологической, социальной и правовой поддержки, защиты сирот, детей из малоимущих семей и укреплению взаимоотношений между членами семьи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- содействие развитию культуры в рамках уставной деятельности Фонда, в том числе содействие реализации программ национально-культурного развития, доступу всех слоев населения, особенно детей из малообеспеченных семей, к культурным ценностям и художественному творчеству;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения актуальных вопросов, связанных с уставной деятельностью Фонда;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, федеральными и региональными социальными службами, некоммерческими организациями, предпринимательскими структурами, иными юридическими лицами и гражданами по вопросам уставной деятельности Фонда.

5. Имущество Фонда и источники его формирования

5.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищные фонды, земельные участки, оборудование, транспортные средства, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, иное имущество. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.

5.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за

финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

5.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

5.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для третьих лиц.

5.6. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:

5.6.1. взносы учредителей Фонда;

5.6.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

5.6.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

5.6.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

5.6.5. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

5.6.6. труд добровольцев;

5.6.7. доходы, получаемые от собственности Фонда;

5.6.8. другие, не запрещенные законом поступления.

5.7. Взносы учредителей могут быть регулярными и единовременными. Регулярные поступления от учредителей Фонда производятся по решению учредителей один раз в год в размере и в сроки, установленные учредителями Фонда.

5.8. Все имущество Фонда является его собственностью. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения целей, указанных в настоящем Уставе.

5.9. Учредители Фонда не обладают правом собственности на имущество Фонда, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.

5.10. Заинтересованные лица (учредители, Президент) обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Уставом. Вопросы, связанные с заинтересованными лицами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Органы управления, надзора и контроля

6.1. Органами управления фондом являются:

6.1.1. Совет Фонда – коллегиальный высший орган управления Фонда;

6.1.2. Президент – единоличный исполнительный орган Фонда.

6.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда является Ревизор.

7. Совет Фонда

7.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.

7.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

7.2.1. Изменение Устава Фонда;

7.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

7.2.3. Избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.4. Формирование Совета, Попечительского совета, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

7.2.6. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

7.2.7. Создание филиалов и открытие представительств Фонда, назначение руководителей филиалов и представительств;

7.2.8. Принятие решений о создании других юридических лиц и об участии в других юридических лицах;

7.2.9. Утверждение благотворительных программ;

7.2.10. Утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;

7.2.11. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.2.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

7.2.13. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.

7.3. Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда.

7.4. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе, относящимся к исключительной компетенции, принимаются единогласно членами Совета, присутствующими на заседании Совета. При принятии решений на заседании Совета каждый из присутствующих на нем член обладает одним голосом. Заседание Совета Фонда правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Если в Совет Фонда входят два члена, то собрание правомочно, если на нем присутствуют все члены Совета Фонда. Решения в этом случае принимаются единогласно всеми членами Совета Фонда.

7.5. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

7.6. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год.

7.7. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано в любое время по требованию члена Совета Фонда, Попечительского совета или по инициативе Президента.

7.8. Совет Фонда является коллегиальным высшим органом, состоящим не менее чем из 2 (двух) членов. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица.

7.9. Первоначальный состав Совета Фонда формируется Общим собранием учредителей, в последующем - Советом Фонда.

7.10. Каждый член Совета Фонда может в любой момент выйти из состава Совета Фонда, оформив соответствующее заявление. Согласие других членов Совета Фонда на это не требуется.

7.11. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

7.12. Любой член Совета Фонда в случае несоблюдения требований Устава Фонда и решений заседаний Совета Фонда может быть исключен из состава Совета Фонда решением Совета Фонда.

7.13. Срок полномочий членов Совета Фонда – 5 (пять) лет. Совет Фонда вправе в любое время принять решение об изменении своего количественного и персонального состава.

7.14. Члены Совета, его должностные лица не вправе занимать штатные должности в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является Фонд.

7.15. Вопросы деятельности Совета Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации определяются внутренними документами, принимаемыми Советом Фонда.

8. Президент

8.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент. Срок полномочий Президента Фонда составляет 5 (пять) лет. Лицо, избранное на должность Президента, может избираться на должность Президента неограниченное число раз.

8.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

8.3. К компетенции Президента Фонда относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию Совета Фонда, в том числе Президент Фонда:

8.3.1. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в государственных и иных, в том числе зарубежных и международных органах и организациях;

8.3.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе с правом передоверия;

8.3.3. Распоряжается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми Советом Фонда;

8.3.4. Заключает гражданско-правовые договоры, открывает расчетный и другие счета в банках;

8.3.5. Совершает операции в банках и других кредитных учреждениях;

8.3.6. Утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата Фонда, его филиалов, представительств и обеспечение их деятельности;

8.3.7. Контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Фонда;

8.3.8. Определяет внутреннюю структуру органов Фонда, определяет численность и условия оплаты труда работников Фонда;

8.3.9. Разрабатывает и направляет на утверждение Совету Фонда положения о структурных подразделениях Фонда, филиалах и представительствах Фонда;

8.3.10. Определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха работников Фонда, его филиалов и представительств в соответствии с действующим законодательством РФ;

8.3.11. Принимает на работу и увольняет должностных лиц Фонда и подписывает с ними трудовые договоры;

8.3.12. Решает иные вопросы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, кроме тех, которые отнесены к компетенции иных органов Фонда.

8.4. Решения принимаются Президентом единолично и оформляются письменно.

8.5. Президент обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета и Попечительского совета Фонда, принятыми в рамках их компетенции, заключенными Фондом договорами и соглашениями.

8.6. Избрание Президента производится Советом Фонда.

8.7. Совет Фонда вправе досрочно освободить Президента Фонда от должности в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Президента Фонда также возможно на основании его личного заявления.

8.8. В структуре Фонда может быть введена должность Вице-президента. Решение о назначении Вице-президента принимает Президент Фонда. Срок полномочий Вице-президента Фонда составляет 5 (пять) лет. Лицо, назначенное на должность

Вице-президента, может назначаться на должность Вице-президента неограниченное число раз.

8.9. Вице-президент может быть освобожден досрочно от занимаемой должности решением Президента Фонда.

8.10 Вице-президент осуществляет свою деятельность по доверенности в рамках компетенции Президента Фонда. Обязанности и полномочия Вице-президента утверждаются Президентом Фонда и оформляются в виде отдельного распорядительного документа. Вице-президент отвечает за сферу деятельности, порученную Президентом Фонда. Количество Вице-президентов в Фонде не ограничено.

9. Попечительский совет и Ревизор Фонда

9.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства Российской Федерации.

Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

9.2. Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты Президента и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы целевого использования имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о совершенствовании деятельности Фонда.

9.3. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не принимает на себя какие-либо обязательства.

9.4. К полномочиям Попечительского совета Фонда относится:

9.4.1. Истребование у органов и должностных лиц Фонда любых сведений и документов, относящиеся к деятельности Фонда, истребование у указанных лиц и органов пояснений, относящихся к таким документам и сведениям;

9.4.2. Внесение предложений в соответствующие органы Фонда:

- о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества;
- о проведении проверок целевого использования средств;
- о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

9.4.3. Представление на рассмотрение Совету Фонда других рекомендаций по работе Фонда;

9.4.4. Разрешение конфликтов интересов в отношении учредителей Фонда, имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в соответствии с п. 11 настоящего Устава;

9.4.5. Внесение Совету Фонда предложений по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих групп;

9.4.6. Дача рекомендаций Совету и Президенту Фонда о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

9.4.7. Внесение предложений в повестку дня заседаний Совета Фонда;

9.4.8. Внесение предложений о проведении внеочередного заседания Совета Фонда.

9.5. Рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса Советом Фонда или Президентом Фонда, которые вправе их принять или мотивировано отклонить, о чем письменно уведомляют Попечительский совет.

9.6. Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

9.7. Попечительский совет формируется в составе не менее 2 (двух) членов. Членами Попечительского совета Фонда могут быть представители организаций и граждане, внесшие существенный вклад в финансирование и реализацию проектов и программ Фонда. Учредители Фонда не могут быть членами Попечительского совета Фонда.

9.8. Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет 5 (пять) лет. Лица, избранные в состав Попечительского совета Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (в качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.

9.10. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по инициативе Совета Фонда или не менее одной трети членов Попечительского совета Фонда.

9.11. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

9.12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор. Первоначально Ревизор избирается Общим собранием учредителей, в последующем Советом. Ревизор избирается сроком на 5 (пять) лет. Ревизором Фонда не может быть Президент Фонда.

9.13. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Советом Фонда.

9.14. Ревизор Фонда:

9.14.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда;

9.14.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей, а также контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.

9.15. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится не реже одного раза в год.

9.16. Ревизор вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся финансовой деятельности Фонда.

9.17. По требованию Ревизора Президент обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10. Благотворительная программа

10.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда.

10.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

10.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано

не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

10.4. Фонд устанавливает обязательные требования к получателям помощи. В случае, ели получатель помощи не выполнил установленные Фондом требования, Фонд может отказать ему в предоставлении помощи.

11. Конфликт интересов

11.1. Сделка, в которой имеется заинтересованность Президента, учредителей или Попечительского совета Фонда, должна быть одобрена Попечительским советом Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона "О некоммерческих организациях".

12. Деятельность Фонда. Контроль за деятельностью Фонда

12.1. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.

12.2. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров, симпозиумов, конференций, выставок, конкурсов, мероприятий, реализация сувенирной продукции, осуществление рекламной деятельности, соответствующей уставной деятельности Фонда.

12.3. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

12.4. Фонд не участвует в политической деятельности. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических объединений: партий, движений, групп и кампаний.

12.5. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. По решению Совета Фонда проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда может осуществляться независимыми аудиторскими организациями.

12.7. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, а также учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.8. Фонд ежегодно в форме электронного документа представляет в уполномоченный орган отчет в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", включающий в том числе сведения о персональном составе высшего органа управления Фонда, составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень, описание и результаты реализации данных программ). Указанный отчет размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок размещения указанного отчета и объем сведений, подлежащих размещению, утверждаются уполномоченным органом.

12.9. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

12.10. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в соответствии с перечнем документов.

13. Порядок внесения изменений в Устав Фонда

13.1. Внесение изменений в настоящий Устав производится по решению Совета Фонда, принятому единогласно членами Совета, присутствующими на заседании, и подлежат государственной регистрации.

13.2. Государственная регистрация Устава Фонда с внесенными изменениями, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Устав Фонда с внесенными изменениями, вступает в силу с момента их государственной регистрации.

13.4. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет его Устав.

14. Ликвидация Фонда

14.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;

4) в других случаях, предусмотренных законом.

14.2. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом.

14.3. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. Порядок использования имущества Фонда, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, устанавливается решением ликвидационной комиссии (Ликвидатора).

14.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.